

1501052-36.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... e receberam a notícia via COPOM de um roubo no Parque São Bento. Deslocaram-se até lá e, no caminho, avistaram dois homens, sendo um deles com as vestimentas descritas como o homem que teria praticado o roubo. Na abordagem, o réu evadiu-se a pé, o perseguiram e, mais a frente, feita a revista pessoal. Encontrados R\$ 25,00 reais e um aparelho celular, tendo afirmado que era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501052-36.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144485/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25223849 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2144485 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

LUCAS VINICIUS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal, porque no dia 27 de maio de 2022, por volta das 07:00 horas, no bairro Parque São Bento, nessa cidade e comarca de Sorocaba, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e mantendo a vítima José Marcos Medeiros em seu poder, restringindo a sua liberdade, subtraiu, para si, o veículo Renault Kwid Zen 10 MT, cor prata, de placas COZ5D12, avaliado em R\$ 51.829,00 (fls. 60/61) e a quantia de R\$ 30,00 reais de propriedade do ofendido.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (fl. 71).

O réu foi citado e ofertou resposta à acusação (fls. 80 e 84/85).

Em audiência por videoconferência foi ouvida a vítima e duas testemunhas da acusação, após Lucas foi interrogado. Por debates orais, o Ministério Público requereu parcial procedência da ação penal, por entender comprovadas as autorias e materialidade, entretanto, opinou pelo não reconhecimento da causa de aumento da

restrição da liberdade da vítima. A Defensora Pública pleiteou pela absolvição de Lucas com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, requereu benefícios relativos à dosimetria penal (fl. 109). É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcial procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede policial (fl. 10), confirmado por videoconferência em juízo, além dos depoimentos das testemunhas da acusação.

A autoria é certa.

A vítima José Marcos Medeiros, em juízo, declarou que, na data dos fatos foi contratado via aplicativo "99" para transportar dois homens que, ao final do destino, anunciaram o assalto. Não tinham armas de fogo, na chamada aparecia o nome de outra pessoa e não do réu. Ficou com a liberdade restrita cerca de no máximo 10 minutos, fez apenas o reconhecimento fotográfico do acusado, sua fotografia foi exibida no aparelho celular do policial militar após prendê-lo, ainda no camburão. Um dos assaltantes usava capuz, o outro estava com o rosto descoberto e usava moletom, tinha o tom de pele "moreno" e era de estatura "franzina". A vítima respondeu "sem dúvida o número 02", ou seja, confirmou na audiência que Lucas foi o roubador de seu veículo e dinheiro (réu estava sentado no meio de outros dois homens).

As testemunhas da acusação René Carlos Calazans Neto e Danilo Stracke Querido, policiais militares, em juízo, patrulhavam pelo bairro São Guilherme e receberam a notícia via COPOM de um roubo no Parque São Bento. Deslocaram-se até lá e, no caminho, avistaram dois homens, sendo um deles com as vestimentas descritas como o homem que teria praticado o roubo. Na abordagem, o réu evadiu-se a pé, o perseguiram e, mais a frente, feita a revista pessoal. Encontrados R\$ 25,00 reais e um aparelho celular, tendo afirmado que era de uma amiga. Sobre o veículo confessou que o roubou com um colega, sem revelar o nome, no entanto. Indicou o endereço onde estaria o automóvel. No local, de fato, o veículo estava estacionado na via pública com a chave no contato. Na delegacia descobriram que o réu era evadido do sistema prisional. A vítima reconheceu Lucas em sede policial. Rene acrescentou que o veículo estava três ruas para baixo da rua onde o acusado foi abordado.

O réu negou os fatos, disse que não tinha aplicativo no celular, pela manhã, ao sair do condomínio, pediu carona a um amigo até a rodoviária. Ao esperá-lo arrumar o carro, policiais surgiram o questionando sobre um dinheiro, afirmou que não sabia o que acontecia, ao que ouviu dos agentes da lei "já que você está foragido vai ser tudo no seu peito esse B.O" (sic). Ainda, foi ameaçado de morte. Não conhece a vítima e ninguém desta cidade.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Em que pese a defensora argumentar que a vítima foi induzida pelos agentes da lei em sede policial, pois lhe exibiram uma fotografia no aparelho celular e disseram que "aquele era o homem que foi visto abandonando o veículo subtraído numa via pública", em audiência, ficou esclarecido que José reconheceu sem qualquer dúvida o réu como roubador. A autoria do crime também foi corroborada pelos agentes da lei que o prenderam em flagrante. Por fim, as características físicas narradas pelo ofendido são as encontradas no acusado, tanto o é que não titubeou no reconhecimento por videoconferência em audiência.

A versão de Lucas que foi ameaçado pelos policiais militares que lhe abordaram sem qualquer motivo é fantasiosa e não se coaduna com o conjunto probatório dos autos. O concurso de agentes restou comprovado, pois a vítima afirmou categoricamente a presença de outro indivíduo na ação delitiva, distinguindo-se ambos: um usava capuz e Lucas tinha o rosto descoberto.

Entretanto, a causa de aumento de restrição da liberdade da vítima, não será reconhecida em razão do decurso temporal em que se deu, nas palavras do ofendido "cerca de 10 minutos", concluo que esse tempo é irrelevante para configuração da majorante.

Certa a condenação, passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é

multirreincidente específico (fls. 43/49), além de ostentar maus antecedentes, os quais pondero para fixar sua pena-base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, pela reincidência majoro em 1/6 (um sexto), perfazendo-as em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, de menor valor. Presente a causa de aumento do concurso de pessoas, acresço à fração 1/3 (um terço), totalizando-as em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, de menor valor.

O regime para o cumprimento da pena será o inicial fechado, pois, na data dos fatos, havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor, pois condenado em definitivo por roubo majorado (fls. 31/33), só cumprido após a flagrância deste crime. Ou seja, o réu, na data dos fatos, era Procurado pela Justiça, informação corroborada pelos policiais militares que informaram em juízo tal condição, por essa razão, somada à sua multirreincidentência, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno LUCAS VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES, R.G nº 62.666.526 SSP/SP às penas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, de menor valor, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, §2º inciso II do Código Penal.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: 1- Oficie-se ao: Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; 2- Expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA